

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת משה ארבל

פ/1053/25

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – קביעת הוראות לעניין הכנסת חפצים ודברי מאכל למוסד רפואי), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 9 בחוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996¹, בסעיף 9, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) מנהל מוסד רפואי רשאי לקבוע בהסדרים כאמור בסעיף קטן (א) הוראות לעניין הכנסת חפצים ודברי מאכל למוסד הרפואי, ובכלל זה הסדרים מיוחדים לעניין חג הפסח שיש בהם כדי לאפשר שמירה על כשרות לפסח."

דברי הסבר

ביום ו' באייר התש"ף (30 באפריל 2020), קיבל בית המשפט העליון החלטה האוסרת על מנהלי בתי חולים להגביל הכנסת חמץ לשטחי בית החולים במהלך חג הפסח (בג"ץ 1710/18 עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הבריאות).

עמדת רוב שופטי ההרכב סברה כי בהיעדר הסמכה מפורשת בחוק או בתקנות, הנהלות בתי החולים אינן רשאיות להגביל הכנסת מזון לבית החולים או לחלקיו מטעמי כשרות. לפיכך, לשם עמידה בדרישת ההסמכה שהועלתה על ידי שופטי בית המשפט העליון וכדי לאזן כהלכה בין הזכויות המעורבות בעניין, מוצע לתקן את חוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996, כך שיתיר למנהלי המוסדות הרפואיים לקבוע בהסדרים לקבלת מבקרים הוראות לעניין הכנסת חפצים ודברי מאכל למוסד הרפואי ובכלל זה הסדרים שיש בהם כדי להגביל הכנסת דברי מאכל למוסד הרפואי או לחלקיו במהלך תקופת חג הפסח. הכנסת מאכלי חמץ באופן גורף למחלקות האשפוז, ולא למתחמים ייעודיים לכך, עשויה להביא לעירוב כלי בית החולים הכשרים עם מאכלי החמץ ולפגוע באופן משמעותי בזכויות המאושפז שומר הכשרות. יחד עם זאת מוצע כי שיקול הדעת יהיה נתון בידי מנהלי בתי החולים המכירים היטב את צרכי מטופליהם בכל מקום ומקום.

הצעה זו שומרת על הסטטוס-קוו שנשמר בבתי החולים עד עתה, לפיו הסמכות בדבר הכנסת דברי מזון לבית החולים שמורה למנהלי בתי החולים עצמם, תוך שמירה על איזון וכיבוד זכויות הפרט המבקש להכניס מזון בחג הפסח מחד גיסא, ושמירה על חופש הדת ואוטונומיית האדם המבקש כי בית החולים יעמוד בדרישות הכשרות מאידך גיסא.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת משה ארבל וקבוצת חברי הכנסת (פ/1073/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי (פ/197/24).

הצעת החוק זהה לפ/197/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.

ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)